LE CLEC'H
Evan

Gestion du bâti – Note de synthèse
BTS PROFESSIONS IMMOBILIÈRES

Thématique

Les contraintes d'urbanisme et la régularisation des constructions en zone agricole : impact sur la vente et la gestion d'un bien immobilier.

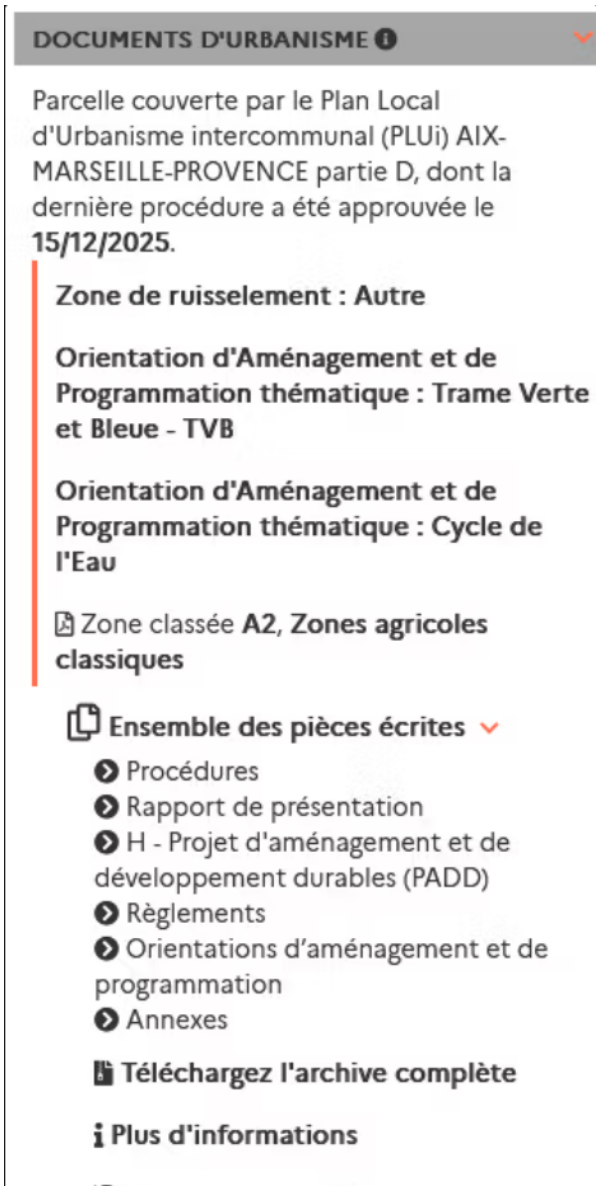
Cette note s'inscrit dans le programme de Gestion du bâti, notamment dans l'étude des règles d'urbanisme applicables aux constructions et leurs conséquences sur la gestion et la valorisation du patrimoine immobilier.

Présentation du contexte professionnel

Durant ma période de stage au sein de l'agence ERA Immobilier Roquevaire, j'ai pu observer différentes situations illustrant l'importance du cadre réglementaire dans les opérations immobilières.

L'agence intervient principalement sur les communes de Roquevaire, Lascours et Pont-de-l 'Etoile, territoires caractérisés par un habitat individuel et la présence de nombreuses zones naturelles ou agricoles protégées.

L'exemple étudié concerne une maison située à Lascours, implantée sur une parcelle classée en zone agricole (zone A) selon le Plan Local d'Urbanisme de Roquevaire.



DOCUMENTS D'URBANISME

Parcelle couverte par le Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) AIX-MARSEILLE-PROVENCE partie D, dont la dernière procédure a été approuvée le **15/12/2025**.

Zone de ruisselement : Autre

Orientation d'Aménagement et de Programmation thématique : Trame Verte et Bleue - TVB

Orientation d'Aménagement et de Programmation thématique : Cycle de l'Eau

Zone classée **A2**, **Zones agricoles classiques**

Ensemble des pièces écrites

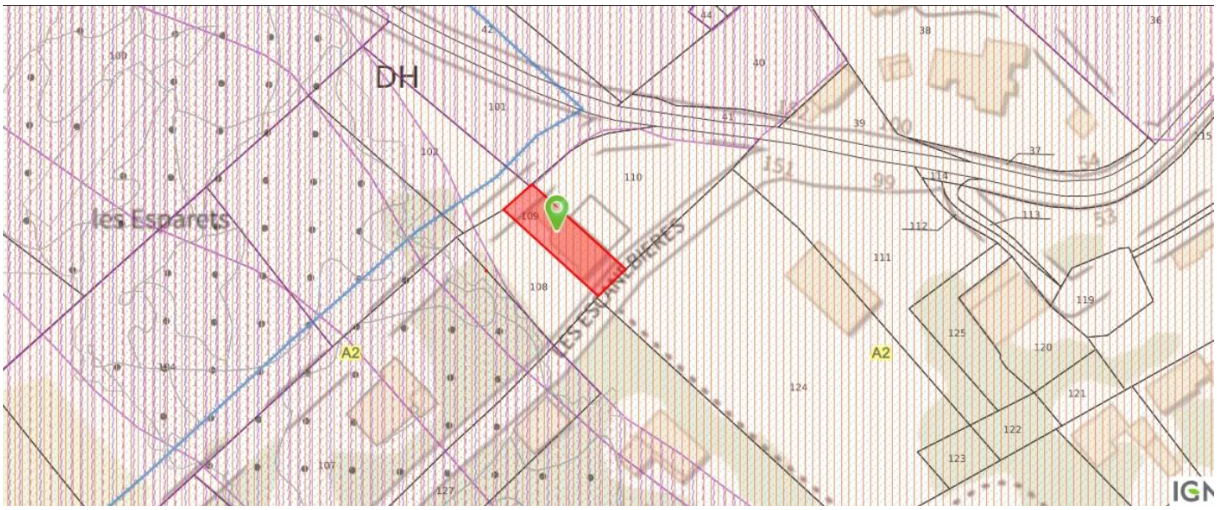
- Procédures
- Rapport de présentation
- H - Projet d'aménagement et de développement durables (PADD)
- Règlements
- Orientations d'aménagement et de programmation
- Annexes

Téléchargez l'archive complète

Plus d'informations

Lors de la visite du bien, plusieurs constructions annexes et modifications architecturales ont été observées : ajouts de volumes décoratifs, annexes maçonnées et modifications de façade.

Après vérification auprès du service urbanisme et des archives communales, aucune autorisation d'urbanisme (permis de construire ou déclaration préalable) n'a été retrouvée.



Cependant, ces constructions semblent avoir été réalisées depuis de nombreuses années, ce qui modifie les conséquences juridiques de cette situation.

Développement structuré

1. Les règles d'urbanisme en zone agricole

Le PLU constitue le principal document réglementaire qui encadre l'occupation et l'utilisation des sols sur le territoire communal.

La zone A (zone agricole) a pour objectif de :

- Préserver les terres agricoles
- Protéger les paysages naturels
- Limiter l'urbanisation

Dans ces zones, les possibilités de construction sont fortement limitées. En principe, seules sont autorisées :

- Les constructions nécessaires à l'exploitation agricole
- Certaines extensions très encadrées des bâtiments existants.

Le délai de prescription administrative est de **10 ans ou il est imprescriptible**.

Il est différent pour des travaux réalisés sur un bâtiment irrégulier (édifié sans autorisation ou non conforme à la réglementation) ou pour un bâtiment construit sans permis de construire :

✓ **Bâtiment édifié sans permis de construire** Modifier

Le délai est **imprescriptible** pour une construction réalisée sans permis alors qu'il était nécessaire. La construction n'a pas d'existence légale administrative tant que la situation n'est pas régularisée administrativement.

Aussi, si vous envisagez d'effectuer des travaux sur votre construction édifiée sans permis de construire, vous devez **demander une autorisation pour l'ensemble du bâtiment**, à la fois pour régulariser l'existant et pour réaliser votre nouveau projet.

L'autorisation d'urbanisme est accordée si l'ensemble de la construction est conforme aux règles du PLU en vigueur.

Pour les constructions anciennes (pour lesquelles aucune action pénale ou civile n'est plus possible), l'administration peut toutefois autoriser les travaux nécessaires à la préservation de la construction, comme la consolidation d'un mur menaçant de s'effondrer.

Si votre construction n'a pas d'existence légale administrative, elle est tout de même soumise au règlement de la taxe foncière.

À savoir

Vous pouvez demander à tout moment la régularisation de vos travaux réalisés sans autorisation. La mairie vérifie alors la conformité de vos travaux par rapport aux règles d'urbanisme en vigueur. Elle peut selon les cas, prendre les décisions suivantes :

- Régulariser votre construction
- Demander la réalisation de certains travaux pour mettre en conformité votre construction avec les règles d'urbanisme
- Refuser la régularisation car elle n'est pas possible au vu des règles d'urbanisme.

Les aménagements observés lors de la visite ne semblent pas correspondre à ces règles, ce qui signifie que les constructions ont probablement été réalisées sans autorisation administrative.

2. La prescription en matière d'urbanisme

Selon le Code de l'urbanisme, les infractions liées aux constructions sans autorisation sont soumises à une prescription pénale de six ans.

Dans le cas étudié, les constructions semblent avoir été réalisées depuis bien plus longtemps. La mairie ne peut donc généralement plus engager de poursuites pénales ni exiger la démolition au titre de l'infraction initiale.

Cependant, la construction reste juridiquement irrégulière puisqu'elle n'a jamais été autorisée.

Cette situation peut créer certaines difficultés lors :

- De travaux de rénovation
- De la revente du bien
- Ou de démarches administratives.

3. Conséquences pour la rénovation du bien

Lorsqu'un propriétaire souhaite réaliser des travaux sur un bâtiment irrégulier, plusieurs situations peuvent se présenter.

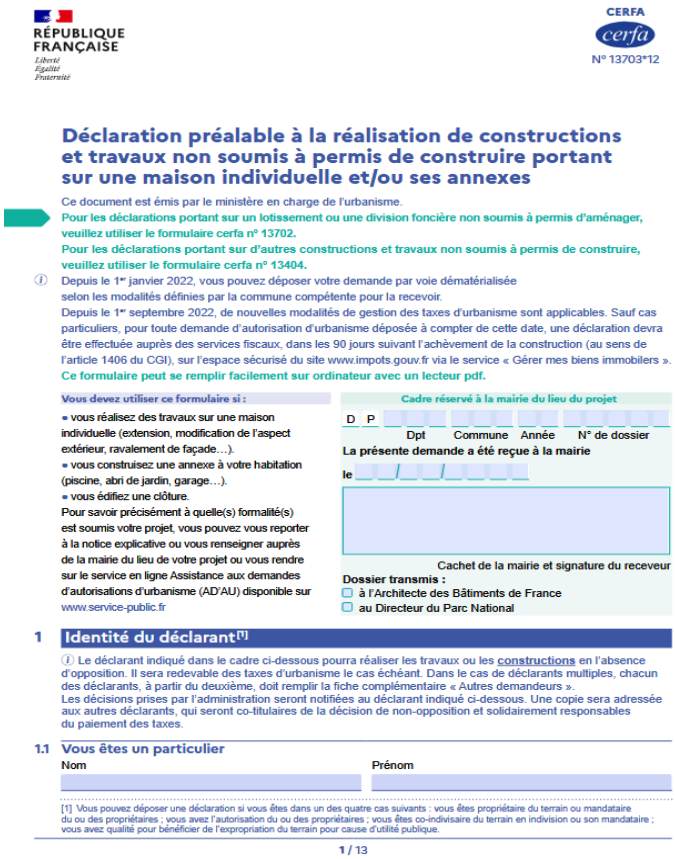
Si les travaux nécessitent une autorisation d'urbanisme (permis de construire ou déclaration préalable), l'administration peut examiner l'ensemble du bâtiment.

Dans certains cas, la mairie peut alors refuser le projet si la construction initiale n'est pas conforme au PLU.

Cela peut compliquer :

- Une extension
- Une surélévation
- Ou certaines transformations importantes du bâti.

En revanche, les travaux d'entretien ou de rénovation intérieure restent généralement possibles puisqu'ils ne modifient pas la structure du bâtiment.



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

CERFA
cerfa
N° 13703*12

Déclaration préalable à la réalisation de constructions et travaux non soumis à permis de construire portant sur une maison individuelle et/ou ses annexes

Ce document est émis par le ministère en charge de l'urbanisme.
Pour les déclarations portant sur un lotissement ou une division foncière non soumis à permis d'aménager, veuillez utiliser le formulaire cerfa n° 13702.
Pour les déclarations portant sur d'autres constructions et travaux non soumis à permis de construire, veuillez utiliser le formulaire cerfa n° 13404.
Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez déposer votre demande par voie dématérialisée selon les modalités définies par la commune compétente pour la recevoir.
Depuis le 1er septembre 2022, de nouvelles modalités de gestion des taxes d'urbanisme sont applicables. Sauf cas particuliers, pour toute demande d'autorisation d'urbanisme déposée à compter de cette date, une déclaration devra être effectuée auprès des services fiscaux, dans les 90 jours suivant l'achèvement de la construction (au sens de l'article 1406 du CGI), sur l'espace sécurisé du site www.impots.gouv.fr via le service « Gérer mes biens immobilers ».
Ce formulaire peut se remplir facilement sur ordinateur avec un lecteur pdf.

Vous devez utiliser ce formulaire si :
- vous réalisez des travaux sur une maison individuelle (extension, modification de l'aspect extérieur, ravalement de façade…).
- vous construisez une annexe à votre habitation (piscine, abri de jardin, garage…).
- vous édifiez une clôture.

Pour savoir précisément à quelle(s) formalité(s) est soumis votre projet, vous pouvez vous reporter à la notice explicative ou vous renseigner auprès de la mairie du lieu de votre projet ou vous rendre sur le service en ligne Assistance aux demandes d'autorisations d'urbanisme (AD'AU) disponible sur www.service-public.fr

Cadre réservé à la mairie du lieu du projet
D P
Dpt Commune Année N° de dossier
La présente demande a été reçue à la mairie
le __/__/____
Cachet de la mairie et signature du receveur
Dossier transmis :
☐ à l'Architecte des Bâtiments de France
☐ au Directeur du Parc National

1 Identité du déclarant[1]

Le déclarant indiqué dans le cadre ci-dessous pourra réaliser les travaux ou les constructions en l'absence d'opposition. Il sera redevable des taxes d'urbanisme le cas échéant. Dans le cas de déclarants multiples, chacun des déclarants, à partir du deuxième, doit remplir la fiche complémentaire « Autres demandeurs ».
Les décisions prises par l'administration seront notifiées au déclarant indiqué ci-dessous. Une copie sera adressée aux autres déclarants, qui seront co-titulaires de la décision de non-opposition et solidairement responsables du paiement des taxes.

1.1 Vous êtes un particulier
Nom Prénom

[1] Vous pouvez déposer une déclaration si vous êtes dans un des quatre cas suivants : vous êtes propriétaire du terrain ou mandataire du ou des propriétaires ; vous avez l'autorisation du ou des propriétaires ; vous êtes co-indivisaire du terrain en indivision ou son mandataire ; vous avez qualité pour bénéficier de l'expropriation du terrain pour cause d'utilité publique.

1 / 13

4. Conséquences en matière d’assurance et de sinistre

La question de l’assurance est également importante dans ce type de situation.

En cas de sinistre, par exemple un incendie, l’assureur peut vérifier :

- La conformité du bien
- Les surfaces assurées
- Et les informations déclarées lors de la souscription du contrat.

Si certaines parties du bâtiment ont été construites sans autorisation et n’ont pas été déclarées dans le contrat d’assurance, l’indemnisation peut être :

- Réduite
- Ou limitée aux surfaces officiellement reconnues.

Cela peut représenter un risque financier important pour le propriétaire.

5. Impact sur la commercialisation du bien

Pour un professionnel de l’immobilier, la présence de constructions non autorisées constitue un élément important à prendre en compte lors de la mise en vente.

Elle peut entraîner :

- Une méfiance des acquéreurs
- Des difficultés de financement bancaire
- Une diminution de la valeur du bien.

Le professionnel doit donc adopter une démarche rigoureuse :

- Analyser les documents d’urbanisme
- Informer clairement les acquéreurs
- Adapter l’estimation du bien.

Dans le cas étudié, l’agence a conseillé au propriétaire :

- De demander un certificat d’urbanisme,
- De se rapprocher du service urbanisme pour étudier une éventuelle régularisation,
- Et d’intégrer ces éléments dans la stratégie de commercialisation.

Conclusion – Réflexion prospective

Cette situation rencontrée lors de mon stage montre que la gestion du bâti implique une analyse approfondie du cadre réglementaire.

Même lorsque les infractions d'urbanisme sont prescrites, les constructions irrégulières peuvent continuer à produire des effets sur :

- La rénovation du bâtiment
- L'assurance du bien
- Et sa valeur sur le marché immobilier.

Dans un contexte marqué par le renforcement des réglementations environnementales et urbanistiques, les professionnels de l'immobilier doivent développer une expertise de plus en plus large.

La connaissance des documents d'urbanisme, des normes techniques et des obligations énergétiques devient essentielle pour sécuriser les transactions et conseiller efficacement les clients.

Ainsi, le professionnel de l'immobilier joue aujourd'hui un rôle central dans l'accompagnement des propriétaires face aux évolutions réglementaires et aux enjeux liés à la gestion durable du bâti.

Zones A

Division en sous-zones

Attention, cette présentation est dépourvue de caractère contraignant. Elle n'a pour but que d'aider à la compréhension globale des zones.

Les zones A correspondent aux **zones agricoles**. Elles sont constituées par les zones suivantes :

A1	Secteurs agricoles dont les enjeux écologiques et/ou paysagers, en sus des potentialités agronomiques des sols, requièrent de **limiter fortement leur constructibilité**.
A2	Autres secteurs agricoles du territoire, notamment en plaine, dans lesquelles l'activité agricole est parfois contrainte par un mitage de l'espace. Dans ces zones, l'objectif consiste à **concilier développement de l'activité agricole avec la lutte contre le mitage**. Les constructions nécessaires aux exploitations agricoles sont donc permises mais elles doivent répondre à certaines exigences, notamment en termes d'implantation.
A3	Secteurs de reconquête agricole au sein ou en frange de massifs, dans lesquels les constructions sont **fortement limitées.**

Rappels

- Le **règlement graphique** prime sur le règlement écrit.
- Dans certains secteurs, des **OAP « sectorielles »** complètent, en pouvant être plus restrictives mais pas plus permissives, le règlement des zones A.
- Les termes écrits en italique et marqués par un astérisque sont définis dans le **Lexique** du règlement écrit.
- Les **Servitudes d'Utilité Publique (SUP)** s'imposent au PLUi.